

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 rejev 1418 - 18 novembre 1997

140^{ème} année

N° 92

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un chef de service 2063

Chambre des députés

Arrêtés du président de la chambre des députés du 6 novembre 1997, portant
délégation de signature 2063

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 6 novembre 1997, portant délégation de signature 2064

Ministère de la Justice

Nomination d'un chargé de mission 2064

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° du 97-2120 du 3 novembre 1997, portant publication de l'accord relatif à
l'encouragement et la protection réciproques des investissements en date du 16
octobre 1995, entre les gouvernements de la République Tunisienne et de
Roumanie 2064

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 97-2121 du 4 novembre 1997, relatif à l'attribution d'une terre collective . 2067

Décrets n° 97-2122 du 6 novembre 1997, relatif à l'attribution d'une terre collective . 2067

Cessation de fonctions d'un directeur régional 2068

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'inspecteurs régionaux 2068

Nomination d'inspecteurs divisionnaires 2068

Ministère de l'Enseignement Supérieur**Décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997**, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national en pharmacie 2068**Ministère de l'Equipement et de l'Habitat****Décret n° 97-2125 du 10 novembre 1997**, portant déclassement de parcelles de terrain du domaine public routier au domaine privé de l'Etat 2070**Ministère de l'Industrie****Décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997**, modifiant et complétant le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle 2070**Ministère de la Culture**

Arrêté du ministre de la culture du 6 novembre 1997, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la culture 2072

Avis et Communications**Ministère des Communications**

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie 2073

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 97-2118 du 6 novembre 1997.

Monsieur Moez Lidinallah Abdessalem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à l'unité des affaires administratives et financières aux services communs de la Présidence de la République.

CHAMBRE DES DEPUTES

Arrêté du président de la chambre des députés du 6 novembre 1997, portant délégation de signature.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-933 du 7 juillet 1989, fixant l'organisation des services administratifs de la chambre des députés, telque modifié par le décret n° 93-407 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 93-1656 du 12 août 1993, chargeant Monsieur Boulbaba Hedhili, administrateur conseiller, des fonctions de chef de service du budget, de la comptabilité et de l'ordonnancement à la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Boulbaba Hedhili, chef de service du budget, de la comptabilité et de l'ordonnancement à la chambre des députés est habilité à signer par délégation du président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Président de la Chambre des Députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du président de la chambre des députés du 6 novembre 1997, portant délégation de signature.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-933 du 7 juillet 1989, fixant l'organisation des services administratifs de la chambre des députés, telque modifié par le décret n° 93-407 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 95-254 du 14 février 1995, chargeant Monsieur Jamel Sassi, administrateur de la chambre des députés, des fonctions de chef de service des fonctionnaires et des ouvriers à la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jamel Sassi, chef de service des fonctionnaires et des ouvriers à la chambre des députés, est habilité à signer par délégation du président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Président de la Chambre des Députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du président de la chambre des députés du 6 novembre 1997, portant délégation de signature.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-933 du 7 juillet 1989, fixant l'organisation des services administratifs de la chambre des députés, telque modifié par le décret n° 93-407 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 94-1352 du 20 juin 1994, nommant Monsieur Ali Tounsi, professeur principal d'enseignement secondaire, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du président de la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Tounsi, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du président de la chambre des députés, est habilité à signer par délégation du président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ali Tounsi, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées de l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Président de la Chambre des Députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du président de la chambre des députés du 6 novembre 1997, portant délégation de signature.

Le président de la chambre des députés,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-933 du 7 juillet 1989, fixant l'organisation des services administratifs de la chambre des députés, telque modifié par le décret n° 93-407 du 18 février 1993,

Vu le décret n° 1791 du 28 août 1994, chargeant Monsieur Noureddine Ayadi, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières à la chambre des députés,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Noureddine Ayadi, directeur des affaires administratives et financières à la chambre des députés, est habilité à signer par délégation du président de la chambre des députés, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Noureddine Ayadi, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées de l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 14 octobre 1997 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Président de la Chambre des Députés

Fouad Mebazaâ

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 6 novembre 1997 portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1512 du 27 septembre 1989, portant nomination du Premier ministre,

Vu l'arrêté en date du 5 août 1997, chargeant Monsieur Ali Kahia, administrateur conseiller de l'intérim des fonctions de sous-directeur à la direction administrative et financière au Premier ministère,

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Ali Kahia, administrateur conseiller, chargé de l'intérim des fonctions de sous-directeur à la direction administrative et financière au Premier ministère, est habilité à signer par délégation du Premier ministre, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 97-2119 du 10 novembre 1997.

Monsieur Sedki Kasbaoui, magistrat du deuxième grade, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la justice.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 97-2120 du 3 novembre 1997 portant publication de l'accord relatif à l'encouragement et la protection réciproques des investissements en date du 16 octobre 1995, entre les gouvernements de la République Tunisienne et de Roumanie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 96-94 du 6 novembre 1996, portant ratification d'un accord conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Roumanie, relatif à l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, l'accord relatif à l'encouragement et la protection réciproques des investissements en date du 16 octobre 1995, entre les gouvernements de la République Tunisienne et de Roumanie.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ACCORD

Entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie Concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la Roumanie dénommés ci-après "les parties contractantes".

Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats.

Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante.

Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats.

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord :

1) le terme "investissements" désigne les droits, biens et avoirs de toute nature constitués ou reconnus sur le territoire d'une partie contractante en conformité avec ses lois et règlements et notamment, mais non exclusivement :

a) la propriété des biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels que servitudes, hypothèques, privilèges, gages,

b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans les sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes,

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique,

d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que droits d'auteur, brevets d'invention, dessins, modèles et maquettes industrielles, marques de fabrique, de commerce ou de service, noms commerciaux, procédés techniques, savoir-faire, clientèle, noms déposés, fonds de commerce et autres droits semblables reconnus par les lois et règlements de la partie contractante, et,

e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent accord, à condition que cette modification ne soit pas contraire aux lois et règlements.

Les bénéfices réinvestis bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que l'investissement conformément aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.

2) Le terme "investisseur" désigne :

a) toute personne physique ressortissante d'une partie contractante qui réalise un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.

Le terme "ressortissant" désigne :

- en ce qui concerne la République Tunisienne, toute personne physique de nationalité tunisienne conformément à ses lois et règlements,

- en ce qui concerne la Roumanie, toute personne physique de citoyenneté roumaine conformément à ses lois et règlements.

b) les personnes morales constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément aux lois et règlements de

celle-ci et qui effectuent un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante.

3) Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et inclus particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, plus-values et redevances.

4) Le terme "territoire" désigne à l'égard de chaque partie contractante le territoire sous sa souveraineté y compris la mer territoriale ainsi que les zones sous-marines et les autres espaces maritimes sur lesquelles cette partie contractante exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou juridiction.

Article 2

Promotion et protection des investissements

1) Chaque partie contractante encouragera les investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre partie contractante.

2) Les investissements seront admis conformément aux lois et règlements de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été effectués, et jouiront de la protection et des garanties prévues par le présent accord.

3) Sous réserve du respect des lois et règlements en la matière, chaque partie contractante autorise les investisseurs de l'autre partie contractante à recruter le personnel de direction ou technique supérieur, de leur choix, quelle que soit leur nationalité.

Sous réserve des lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, les investisseurs de l'une des parties contractantes seront autorisés d'entrer et de résider sur le territoire de l'autre partie contractante, en vue de réaliser et de gérer leur investissement.

Article 3

Le traitement des investissements

1) Chaque partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements, par les investisseurs de l'autre partie contractante et n'entravera pas par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente ou le cas échéant la liquidation de tels investissements.

2) Chaque partie contractante assurera sur son territoire, un traitement juste et équitable aux investissements effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante. ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque partie contractante, aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de n'importe quel Etat tiers, le traitement le plus favorable étant retenu.

3) Les dispositions du présent accord concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne seront pas interprétées de façon à obliger une partie contractante d'entendre aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, les privilèges découlant de son appartenance présente ou future à n'importe quelle union économique ou douanière, une zone de libre échange, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ainsi que des conventions tendant à éviter la double imposition fiscale, ou de toute autre convention en matière d'impôts.

Article 4

Expropriation et indemnisation

1) Les investissements réalisés par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante ne pourront pas être nationalisés, expropriés ou soumis à toute autre mesure similaire (désignée ci-après comme "expropriation") sauf dans le cas où les conditions suivantes seront remplies :

a) les mesures sont prises pour des raisons d'intérêt public et selon une procédure légale appropriée,

b) les mesures ne sont pas discriminatoires,

c) les mesures sont assorties de disposition prévoyant le paiement d'une indemnité effective, adéquate et prompte,

2) Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur réelle des investissements concernés, la veille du jour où ces mesures sont prises ou connues du public.

A la demande de l'investisseur intéressé, la légalité de l'expropriation et le montant de l'indemnité peuvent être réexaminés par les autorités compétentes du pays, dans lequel l'investissement a été effectué.

3) Les indemnités seront réglées dans toute monnaie convertible. Elles seront versées, sans retard et librement transférables.

Article 5

Dédommagement pour pertes

Les investisseurs de l'une des parties contractantes dont les investissements auraient subi sur le territoire de l'autre partie contractante, des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire, bénéficieront de la part de l'autre partie contractante d'un traitement au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. Les montants qui pourraient résulter de l'application de cet article seront librement transférables.

Article 6

Transferts

1) Chaque partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre partie contractante, permet à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements et notamment :

a) des revenus courants des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, redevances,

b) des remboursements d'emprunts,

c) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements,

d) d'une quotité appropriée des rémunérations des ressortissants de l'autre partie contractante, autorisés à travailler au titre d'un investissement agréé sur son territoire,

e) des indemnités payées en exécution des articles 4 et 5,

f) du produit de la vente, de l'aliénation ou de la liquidation partielle ou totale d'un investissement.

2) Les transferts seront effectués, sans retard, en toute monnaie convertible et au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert et après accomplissement des procédures en vigueur.

3) Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 7

Subrogation

1) Si l'une des parties contractantes ou les institutions désignées par celle-ci paient des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie couvrant les risques non-commerciaux, donnée pour un investissement effectué sur le territoire de l'autre partie contractante, cette dernière partie contractante reconnaitra, en vertu du principe de la subrogation, le transfert de tout droit au titre des investisseurs indemnisés à la première partie contractante ou aux institutions désignées par celle-ci.

2) En ce qui concerne les droits transférés, l'autre partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'institution subrogée dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui

incombent légalement ou contractuellement à ces derniers, dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article 8

Règlement des différends entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante

1) Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante sera réglé, autant que possible, à l'amiable.

2) Lorsqu'un différend ne peut être réglé par cette voie dans un délai de six mois à compter de sa notification, l'investisseur pourra soumettre le différend pour règlement à son choix :

a) soit au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué,

b) soit au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé par la "convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965,

c) soit à un tribunal ad hoc, qui, à défaut d'autre arrangement direct entre les parties au différend sera constitué conformément aux règles d'arbitrage de la commission des nations unies pour le droit commercial international (UNCITRAL).

Une fois qu'un investisseur a soumis le différend, soit aux juridictions de la partie contractante concernée, soit au centre soit à l'arbitrage ad hoc, le choix de l'une ou de l'autre de ces procédures prévues à l'alinéa 2 reste définitif.

3) Chaque partie contractante consent ainsi à ce que tout différend relatif aux investissements, soit soumis à la conciliation ou à l'arbitrage international.

4) La partie contractante qui est partie à un différend ne peut, en aucun moment de la procédure concernant les différends relatifs aux investissements, invoquer à sa défense, son immunité ou le fait que l'investisseur a reçu en vertu d'un contrat d'assurance une indemnité couvrant tout ou partie des dommages ou pertes subies.

Article 9

Règlement des différends entre les parties contractantes

1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglés, autant que possible, par négociations entre les deux parties contractantes.

Si un tel différend ne parvient pas à un règlement dans un délai de trois mois à compter du début des négociations, il sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre partie contractante, à un tribunal arbitral, conformément aux stipulations de cet article.

2) Le tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas à part, de la manière suivante : chaque partie contractante désignera un arbitre, les deux arbitres ainsi désignés proposent d'un commun accord un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers et qui sera nommé par les deux parties contractantes. Les arbitres seront nommés dans un délai de trois mois et le président dans un délai de cinq mois à partir de la requête d'arbitrage.

3) Si les délais fixés du paragraphe (2) ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante invitera le président de la cour internationale de justice des nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante, ou bien s'il est empêché d'exercer cette fonction, les désignations seront faites par le vice-président de la cour internationale de justice. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante, ou bien s'il est empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la cour internationale de justice qui n'est ressortissant d'aucune des parties contractantes, sera invité à faire les nominations nécessaires.

4) Le tribunal arbitral adoptera sa décision selon les dispositions du présent accord, des autres accords conclus entre les parties contractantes, ainsi que selon les principes du droit international. la décision sera adoptée par la majorité des voix. Cette décision sera définitive et obligatoire pour les parties contractantes.

5) Chaque partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les frais concernant le président et les autres frais seront supportés, à parts égales, par les parties contractantes.

Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

Article 10

Application

Le présent accord s'appliquera également aux investissements effectués par les investisseurs d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements, avant son entrée en vigueur à partir du 1er janvier 1957. Toutefois, l'accord ne s'appliquera pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur qui restent régies par l'accord en date du 11 décembre 1987.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace l'accord conclu entre la République Tunisienne et la Roumanie en date du 11 décembre 1987.

Article 11

Règles applicables

1) Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent accord et par les lois et règlements nationales de l'une des parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou à conclure par les parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

2) Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des parties contractantes et des investisseurs de l'autre partie contractante seront régies par les dispositions du présent accord et par celles de cet accord particulier, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.

Article 12

Entrée en vigueur, validité et expiration

1) Le présent accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans.

2) A moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par écrit au moins un an avant l'expiration de sa période de validité, le présent accord sera tacitement prorogé pour des périodes consécutives de dix ans. Chaque partie contractante peut le dénoncer ensuite, avec un préavis écrit d'au moins un an.

3) En ce qui concerne les investissements effectués jusqu'à l'expiration de la validité du présent accord, ils continueront à bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Tunis, le 16 octobre 1995 en deux originaux, chacun en langues arabe, roumanie et française, tous les textes faisant également foi.

Pour le gouvernement
de la République Tunisienne
Habib Ben Yahia

Pour le gouvernement
de la Roumanie
Teodor Melescanu

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 97-2121 du 4 novembre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Khemeïlia du gouvernorat de Gafsa.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Khemeïlia de la délégation de Metlaoui en date du 1er septembre 1992, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Cegui-zone "D", approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 13 janvier 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 19 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 août 1997,

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Khemeïlia de la délégation de Metlaoui, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Cegui-zone "D" et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 1er septembre 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 13 janvier 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 19 avril 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 25 août 1997 et ce conformément aux tableau et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 novembre 1997.

*P/le Président de la République
et par délégation*

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 97-2122 du 6 novembre 1997, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Youssef du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Youssef de la délégation de Regueb en date du 10 juillet 1995, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Youssef et ayant perdu sa vocation agricole, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Youssef de la délégation de Regueb, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ouled Youssef et ayant perdu sa vocation agricole et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 10 juillet 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Regueb le 14 mars 1996, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 juin 1997 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 9 septembre 1997 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

P/le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 97-2123 du 6 novembre 1997.

Monsieur Gmada Mahmoud, inspecteur central de conservation de la propriété foncière, est déchargé des fonctions de directeur régional de la conservation de la propriété foncière de Bizerte à partir du 27 octobre 1997.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 97-1887 du 23 septembre 1997.

Docteur Mohseni Ezzeddine, médecin principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1888 du 23 septembre 1997.

Monsieur Trabelsi Hassen, pharmacien principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1889 du 23 septembre 1997.

Docteur Elbez Hédi, médecin principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1890 du 23 septembre 1997.

Docteur Brahem Mohamed Salah, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 97-1891 du 23 septembre 1997.

Docteur Bouden Abdellatif, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 97-1892 du 23 septembre 1997.

Docteur Attia El Hili Kamel Sadok, médecin de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1893 du 23 septembre 1997.

Docteur Nabli Mounira née Masmoudi, médecin principal de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1894 du 23 septembre 1997.

Docteur Marzouki Ahmed, médecin principal principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1895 du 23 septembre 1997.

Docteur Ben Romdhane Mohamed Mokhtar, médecin major de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1896 du 23 septembre 1997.

Docteur Farza Laâfif, médecin principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1897 du 23 septembre 1997.

Madame Mzabi Asma épouse Ernez, pharmacien principal de la santé publique, est nommée inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1898 du 23 septembre 1997.

Docteur Kharraz Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 97-1899 du 23 septembre 1997.

Docteur Boubahri Jamaledine, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 97-1900 du 23 septembre 1997.

Docteur Garraoui Ali, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 97-1901 du 23 septembre 1997.

Docteur Harrabi Mustapha, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 97-2124 du 10 novembre 1997, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national en pharmacie.

Le président de la République,

Sur proposition des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont

modifié ou complété et notamment le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 80-113 du 21 janvier 1980, relatif au régime des études et des examens à la faculté de pharmacie de Monastir,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtentions du diplôme national en pharmacie.

Titre I

Du régime des études

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national en pharmacie durent cinq années.

Les études de pharmacie sont organisées soit par disciplines soit par thèmes pluridisciplinaires soit par modules soit par certificats. Elles sont dispensées sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, stages ou toute autre forme appropriée définie par l'arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique prévu à l'article 13 du présent décret.

Art. 3. - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme national en pharmacie permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives ou associatives.

Cette participation ne pourrait être prise en considération ni dans la durée ni dans l'évaluation des études.

Art. 4. - Les études en pharmacie comprennent un premier cycle et un deuxième cycle.

Art. 5. - Le premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) dure 2 années totalisant, outre les stages, au moins 1100 heures d'enseignement théorique et pratique ayant pour objectifs généraux de permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances de base concernant le domaine pharmaceutique et les principales fonctions de l'organisme humain.

Le premier cycle d'études pharmaceutiques (PCEP) comprend des enseignements relatifs :

- à l'état de l'individu sain et malade
- aux bases théoriques et pratiques des sciences du médicament
- aux méthodes analytiques.

Art. 6. - Le programme du (PCEP) inclut notamment les enseignements obligatoires suivants :

- biophysique, biochimie, biologie animale et végétale, génétique, chimie pharmaceutique, physiologie humaine et explorations fonctionnelles, anatomie humaine, initiation à la connaissance et à la délivrance du médicament, notions de sémiologie.

Outre ces enseignements, d'autres disciplines peuvent être prévues au programme du (PCEP) dans le cadre de l'arrêté spécifique à chaque établissement considéré.

Art. 7. - Sont admis à s'inscrire en première année du (PCEP), les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence et orientés vers

les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à délivrer le diplôme national en pharmacie :

- soit par le ministère de l'enseignement supérieur dans le cas des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés,

- soit par l'université concernée dans le cas des étudiants qui ont réussi au concours de réorientation et des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de l'année antérieure à l'année d'orientation.

Art. 8. - Le deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP) dure trois années comprenant outre les stages au moins 1450 heures d'enseignement et comporte :

- un enseignement théorique et pratique des sciences pharmaceutiques,
- un enseignement sur les principaux aspects diagnostiques thérapeutiques et préventifs relatifs à la pathologie courantes,
- un enseignement consacré aux principaux aspects des différents modes d'exercice pharmaceutique.

Art. 9. - Le programme du (DCEP) inclut notamment les enseignements obligatoires suivants :

- analyse physico-chimique pharmaceutique, chimie thérapeutique, pharmacologie, pharmacognosie, pharmacie galénique, biochimie, microbiologie, parasitologie, immunologie, hématologie, physiologie humaine et exploration fonctionnelles, toxicologie, hygiène, sémiologie et pathologie médicale, pharmacie clinique, gestion et économie de santé, législation pharmaceutique, hydrologie, bromatologie et biotechnologie.

Outre ces enseignements, d'autres disciplines peuvent être prévues au programme du (DCEP) dans le cadre de l'arrêté spécifique à chaque établissement considéré.

Art. 10. - Sont admis à s'inscrire en première année du deuxième cycle d'études pharmaceutiques (DCEP), les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite aux études du premier cycle.

Art. 11. - Les inscriptions sont annuelles. Chaque étudiant est tenu de renouveler son inscription au début de chaque année universitaire.

Art. 12. - Les enseignements de chaque année universitaire sont sanctionnés par un examen final qui comporte deux sessions, une principale et une de rattrapage.

Art. 13. - Un arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement considéré et après délibération du conseil de l'université concerné et habilitation du conseil des universités, fixe le régime des études et des examens, la nature, le nombre et la forme des enseignements prévus à l'article 2 du présent décret, le nombre d'heures d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients des épreuves, le volume horaire global se rapportant à chaque cycle, la durée des stages, leur répartition sur les années d'études, les critères de leur évaluation en vue de leur validation ainsi que les modalités de cette validation, les modalités de présentation et de soutenance du mémoire de fin d'études pharmaceutiques, les conditions de passage d'une année à une autre, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.

Ledit arrêté fixe les disciplines, thèmes pluridisciplinaires, modules ou certificats qui peuvent donner droit à un crédit pour le passage d'une année d'études à une autre au sein d'un même cycle.

Art. 14. - La mutation d'un établissement à un autre en cours d'études peut s'effectuer, compte tenu des places disponibles, pour les étudiants ayant satisfait aux conditions de réussite aux études du premier cycle, ou à celles des années suivantes, sous réserve de la conformité des programmes enseignés dans l'établissement d'origine à ceux de l'établissement d'accueil.

Le nombre des places disponibles est fixé annuellement par décision du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'université après avis du doyen de l'établissement concerné.

La mutation est accordée par décision du président de l'université concernée.

Art. 15. - La programmation et l'organisation des stages des premier et deuxième cycles sont définies par les départements concernés ou par les conseils de département lorsqu'ils existent et soumises à l'avis du conseil scientifique de l'établissement concerné.

Art. 16. - Les stages du premier cycle comprennent un stage d'initiation à l'exercice officinal et un stage d'initiation aux soins infirmiers.

Les stages du deuxième cycle comprennent :

- un stage dans les services hospitaliers,
- un stage en officine,
- un stage en biologie clinique ou en industrie pharmaceutique.

L'organisation et la répartition desdits stages sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique sur proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné, après délibération du conseil de l'université concerné et habilitation du conseil des universités.

Titre II

Des conditions d'obtention du diplôme national en pharmacie

Art. 17. - Les étudiants qui ont satisfait à tous les examens et validé tous les stages, sont autorisés à soutenir un mémoire de fin d'études pharmaceutiques devant un jury désigné à cet effet. Ledit mémoire consiste en un travail personnel de recherche.

Art. 18. - Le jury de soutenance du mémoire prévu à l'article 17 du présent décret est composé de trois membres y compris le président, désignés par le doyen de l'établissement concerné parmi les professeurs ou les maîtres de conférences en exercice. Le président du jury doit appartenir à l'établissement concerné.

Le doyen peut, sur proposition du président du jury, adjoindre toute personne ayant une compétence reconnue dans le domaine objet du mémoire. Dans ce cas, ledit membre a une voix consultative.

L'admission ou l'ajournement du candidat sont prononcés après délibération du jury.

Art. 19. - L'obtention du diplôme national en pharmacie est subordonnée à :

- 1 - la réussite aux examens du deuxième cycle,
- 2 - la validation des stages,
- 3 - la soutenance avec succès du mémoire de fin d'études pharmaceutiques.

Art. 20. - Le diplôme national en pharmacie délivré aux étudiants admis conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret porte l'une des mentions suivantes :

- très honorable avec félicitations du jury,
- très honorable,
- honorable.

Art. 21. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1997-1998 et ce, pour les étudiants inscrits au premier cycle et progressivement pour les années ultérieures.

Les dispositions du décret n° 80-113 du 21 janvier 1980 susvisé sont abrogées progressivement d'année en année au fur et à mesure que le présent décret entre en vigueur.

Art. 22. - Les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

**Décret n° 97-2125 du 10 novembre 1997, portant
déclassement de parcelles de terrain du domaine public
routier au domaine privé de l'Etat.**

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu le décret du 24 septembre 1985 sur le domaine public,

Vu le décret du 18 juin 1918 sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont déclassées du domaine public routier pour être incorporées au domaine privé de l'Etat les parcelles de terrain d'une superficie de 5709 m² sises à Bir Ali Ben Khalifa gouvernorat de Sfax teintées en vert sur le plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

**Décret n° 97-2126 du 10 novembre 1997, modifiant et
complétant le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995
fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement
ainsi que les modes d'intervention du fonds de
développement de la compétitivité industrielle.**

Le président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et les textes modificatifs subséquents et notamment la loi des finances n° 93-125 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels et notamment son article 12,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi des finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37 et 39,

Vu la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi des finances pour la gestion 1996 et notamment les articles relatifs à l'affectation de la taxe sur les conserves alimentaires au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-917 du 22 mai 1995, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les articles 2, 3, 5, 6 et 12 du décret n° 95-2495 du 18 décembre 1995 sus-visé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau) : La participation du fonds de développement de la compétitivité industrielle est accordée sous forme de :

1) aides financières pour la réalisation d'une ou de plusieurs opérations de restructuration dans le cadre de la mise à niveau des entreprises en activité. Ces opérations couvrent :

a - les investissements matériels et notamment :

- la modernisation technique et technologique du processus de production,

- la reconversion d'activités et leur adaptation au marché,

- tout investissement matériel qui concourt à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

b) les investissements immatériels réalisés de manière individuelle ou collective et notamment :

- les études de diagnostic et de plan de mise à niveau préalables à la mise à niveau,

- tout investissement immatériel qui concourt à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Les banques sont chargées du suivi de l'exécution du plan de la mise à niveau des entreprises et du paiement des tranches des aides financières allouées à ces dernières au titre de la mise à niveau, et ce conformément à une convention conclue entre le ministre des finances et les institutions bancaires concernées.

2) subventions annuelles consacrées au fonctionnement, à l'équipement et au financement de l'activité des centres techniques.

3) aides financières annuelles consacrées au financement des programmes de promotion de la qualité et de la mise à niveau et à toute autre opération visant à améliorer la compétitivité industrielle que peuvent entreprendre les institutions et les structures d'appui.

4) financement des études sectorielles stratégiques.

5) paiement des commissions des banques chargées du suivi de l'exécution du plan de la mise à niveau des entreprises et du déblocage des tranches d'aides financières allouées à ces dernières au titre de la mise à niveau.

Art. 3. (nouveau) : Le ministre chargé de l'industrie accorde les aides visées à l'article 2 paragraphe 1 du présent décret après avis d'un comité de pilotage composé de 18 membres représentant l'administration, l'union Tunisienne d'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'union générale des travailleurs tunisiens et les institutions financières.

A ce titre le comité de pilotage est composé :

- du ministre chargé de l'industrie ou de son représentant : président,

- d'un représentant du ministère des finances : membre,

- d'un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur : membre,

- d'un représentant du ministère chargé de l'industrie : membre,

- d'un représentant du ministère de développement économique : membre,

- d'un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi : membre,

- d'un représentant du ministère chargé du commerce : membre,

- de cinq représentants de l'UTICA : membres,

- d'un représentant de l'UGTT : membre,

- de cinq représentants des institutions financières : membres.

Ces membres sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie, sur propositions des ministères, organismes, et institutions concernés.

Le président du comité de pilotage peut inviter toute personne dont la contribution est jugée utile. La voix de ladite personne est consultative.

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le bureau de mise à niveau institué en vertu de l'article 15 du décret n° 95-917 du 22 mai 1995, ci-dessus visé.

Le bureau de mise à niveau assure également un rôle de guichet unique pour l'entreprise qui présente dans son plan de mise à niveau des composantes éligibles à des fonds autres que le fonds de développement de la compétitivité industrielle.

Art. 5. (nouveau) : Les entreprises industrielles et de services liés à l'industrie, en activité, et sollicitant le bénéfice des avantages du fonds de développement de la compétitivité industrielle, doivent saisir le ministre chargé de l'industrie d'une demande à cet effet, appuyée d'un rapport de diagnostic relatif à la situation de l'entreprise et d'un programme intégré et cohérent pour la mise à niveau de l'entreprise, comportant notamment une partie distincte sur le volet immatériel et en particulier celui relatif aux ressources humaines.

Art. 6. (nouveau) : La contribution à la restructuration dans le cadre de la mise à niveau telle que prévue au paragraphe premier de l'article 2 susvisé, est octroyée aux entreprises industrielles et de services liés à l'industrie sous forme de primes fixées comme suit :

1) pour les investissements matériels :

- 20% de la part de l'investissement de restructuration dans le cadre de la mise à niveau financée par des fonds propres,

- et 10% du reliquat de l'investissement de restructuration dans le cadre de la mise à niveau financé par d'autres ressources.

2) pour les investissements immatériels :

- 70% du coût des études de diagnostic préalables à la mise à niveau avec un plafond de la prime ne dépassant pas trente mille dinars,

- 70% du coût des autres investissements immatériels.

Toutefois la prime sur les études de diagnostic préalables à la mise à niveau peut être octroyée, après accord de l'entreprise, directement à l'organisme qui a réalisé l'étude.

Article 12 : En ce qui concerne les interventions du fonds prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 du présent décret et relatives aux centres techniques, aux programmes de promotion de la qualité, aux études sectorielles et aux commissions accordées aux banques chargées du suivi de l'exécution des plans de mise à niveau, le ministre chargé de l'industrie prend les décisions nécessaires à ces interventions en fonction des programmes et budgets présentés à cet effet.

Art. 2. - Est ajouté au décret susvisé n° 95-2495 du 18 décembre 1995 l'article 6 bis suivant :

Article 6 "bis" : Les dispositions prévues à l'article 6 alinéa 2 paragraphe 2 sont accordées de manière rétroactive à toute les entreprises dont les dossiers ont été approuvés par le comité de pilotage avant la parution de ce décret.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

Arrêté du ministre de la culture du 6 novembre 1997, portant création des commissions administratives paritaires au ministère de la culture.

Le ministre de la culture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 73-494 du 20 octobre 1973, portant statut particulier des cadres des bibliothèques, de la documentation et des archives de l'administration, des collectivités publiques locales et des établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 75-254 du 25 avril 1975,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier du corps du personnel du ministère des affaires culturelles,

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier du corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-307 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 89-600 du 7 juin 1989, portant statut particulier des enseignants de musique du ministère de la culture et de l'information,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-1803 du 5 novembre 1990, fixant le statut particulier du corps du personnel de secrétariat des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-308 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier du corps des enseignants chercheurs des universités,

Vu le décret n° 96-13 du 2 janvier 1996, fixant l'effectif des cadres du ministère de la culture,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture,

Vu le décret n° 96-2437 du 18 décembre 1996, portant statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Il est créé au ministère de la culture des commissions administratives paritaires compétentes pour les catégories de fonctionnaires et ouvriers du ministère de la culture comme suit :

Première commission : concerne les grades de la sous-catégorie "A1" :

Conseiller culturel général, conseiller culturel en chef, conseiller culturel, conservateur général de bibliothèque, de documentation ou d'archives, conservateur en chef de bibliothèque, de documentation ou d'archives, conservateur de bibliothèque, de documentation ou d'archives, professeur d'enseignement supérieur, maître de conférence d'enseignement supérieur, maître-assistant d'enseignement supérieur, assistant d'enseignement supérieur, inspecteur d'enseignement de musique, professeur principal d'enseignement de musique, ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur principal, architecte général, architecte en chef, architecte principal, analyste principal ou grade équivalent.

2ème commission : concerne les grades de la sous-catégorie "A2" :

Administrateur, secrétaire de direction principal, secrétaire culturel, bibliothécaire principal, documentaliste principal ou archiviste principal, bibliothécaire documentaliste ou archiviste, ingénieur divisionnaire, ingénieurs de travaux, architecte divisionnaire, professeur de musique, conseiller d'enseignement de musique, analyste ou grade équivalent.

3ème commission : concerne les grades de la sous-catégorie "A3" :

Attaché d'administration, attaché de direction, secrétaire de direction premier degré, secrétaire culturel adjoint, bibliothécaire adjoint, documentaliste adjoint ou archiviste adjoint, ingénieur adjoint, professeur d'enseignement de musique premier cycle, programmeur ou grade équivalent.

4ème commission : concerne les grades de la catégorie "B" :

Secrétaire d'administration, secrétaire de direction, secrétaire dactylographe, attaché culturel, aide bibliothécaire, aide documentaliste ou aide archiviste, adjoint technique, maître d'enseignement de musique, opérateur ou grade équivalent.

5ème commission : concerne les grades de la catégorie "C" :

Commis d'administration, dactylographe, commis culturel, commis de bibliothèque, de documentation ou d'archives, agent technique, mécanographe ou grade équivalent.

6ème commission : concerne les grades de la catégorie "D" :

Dactylographe adjoint, agent d'accueil, agent culturel, préposé de bibliothèque, de documentation ou d'archives ou grade équivalent.

7ème commission : concerne les ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3).

8ème commission : concerne les ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6, et 7).

9ème commission : concerne les ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).

Art. 2. - Le nombre des membres de chacune des commissions prévues à l'article premier du présent arrêté, est fixé à deux

titulaires et deux suppléants représentants de l'administration, qui sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires au moins d'un grade de la sous-catégorie A2 et qui sont désignés par arrêté du ministre de la culture, et deux titulaires et deux suppléants élus représentants du personnel.

Lorsque le nombre des agents relevant d'une même commission est inférieur à vingt, le nombre des membres est réduit à un titulaire et un suppléant représentants de l'administration, et un titulaire et un suppléant représentants du personnel.

Ces commissions sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang, au moins, de chef de service ou emploi

équivalent et désigné, à cet effet, en vertu d'un arrêté du ministre de la culture.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 novembre 1997.

Le Ministre de la Culture

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Comptes de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des comptes d'épargne décrits sur le relevé ci-après, que des lettres recommandées leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription de 15 années en matière d'épargne du fait qu'ils n'ont pas effectué d'opérations sur leurs comptes depuis plus de 15 ans.

Ces lettres rappellent qu'un délai de six mois à compter de la publication du présent avis officiel, leur est donné pour exécuter toutes opérations sur leurs comptes.

Passé ce délai et à défaut d'opérations (versement, retrait partiel ou intégral, inscription d'intérêts) les sommes inscrites sur les livrets que ces épargnants détiennent seraient frappées de prescription à leur égard.

Ci-joint un relevé des comptes épargnes prescriptibles.

 NUMERO LI VRET* NCMS ET PRENCMS DU TITULAIRE* A V O I R* ANNEE DE PJ1

0662114 N	*BRAHIM SOUDANI B MOHAMED LAZHER	12,688 *	1980
0662149 B	*SALAH BOUHANI	11,470 *	1980
0662161 P	*MOHAMED B HAMIDA	6,465 *	1980
0662201 H	*CHEEBI ABDALLAH	4,131 *	1980
0662211 U	*MANAI E JEDOU	6,070 *	1980
0662234 U	*MOHAMED B ALI LAHEDAR	13,841 *	1980
0662274 M	*MOHAMED B MEKI GUICARA	6,221 *	1980
0662330 Y	*MESSAI MOHAMED E AMAR	17,529 *	1980
0662340 J	*AMNA B AMNOU	9,200 *	1980
0662344 N	*LAID ASKRI B MAHMOUD B SAID	16,593 *	1980
0662347 S	*ABDELAZIZ B MOHAMED MACULA	4,593 *	1980
0662393 S	*GARCHI MOHAMED	4,800 *	1980
0662444 X	*MOHAMED ALI BOUNAB	8,254 *	1980
0662470 A	*ZOHRA EL GRANDI V MOHAMED ZAMOURI	5,720 *	1980
0662633 C	*AHMED B ALI B SALAH CHAYEE	5,792 *	1980
0662659 F	*MCNER E ERABEK E ALI	10,483 *	1980
0662702 C	*MADAME KHIRA CZIRI	7,263 *	1980
0662703 D	*ABDELAZIZ LAHMAR	5,563 *	1980
0662738 S	*BOUCHIEZ BRAHIM B FASSEN	46,354 *	1980
0662762 T	*MOHAMED EL HABIB FEKIF	15,745 *	1980
0662788 W	*ZEGUINA HABIB	9,622 *	1980
0662835 X	*RIDHA BOU NASRI	10,494 *	1980
0662854 I	*MOHAMED B BRAHEM	3,638 *	1980
0662889 F	*CHAEAAANE DALILA	63,808 *	1980
0662936 G	*AKECH ABDELAZIZ	4,475 *	1980
0662946 T	*MECHREKI EL HASNI B BELGACEM	16,255 *	1980
0662953 A	*HASSINE B ALI LOUKIL	45,982 *	1980
0662983 H	*HEDI BOUSNINA	178,766 *	1980
0663067 Z	*SANA B SALAH DEBECHE	6,816 *	1980
0663087 K	*KELIFA RTIMI	7,177 *	1980
0663158 Y	*MAHBUBA KNANI F FETTAH MAJJI	11,557 *	1980
0663181 Y	*ESSEYED MOHAMED B SADCK	21,644 *	1980
0663189 G	*BELGACEM B OTMAN SARGHINE	3,362 *	1980
0663201 V	*ABDALLAH MAHMOUD	6,579 *	1980
0663239 L	*BELGACEM B BRAHIM B MOKDAD	13,292 *	1980
0663264 N	*MOHAMED MOULDI CHOUCHANE	19,023 *	1980
0663291 T	*ZAHMOUL AYADA F SAID ABEI	5,276 *	1980
0663373 G	*FATMA MJID V GASSEN ZAMOURI	4,479 *	1980
0663390 A	*MOHAMED B MESSAOUD FACHEL	15,561 *	1980
0663432 W	*SAIDA GRANDI E T ALI	84,955 *	1980
0663437 B	*MANAI HABIB	119,886 *	1980
0663450 R	*LABIDI ZOHRA	14,175 *	1980
0663493 M	*RAHALI AHMED SALEM B BELGACEM	5,108 *	1980
0663530 C	*BAHRI E LARBI SAADACU	28,783 *	1980
0663558 H	*BANI ABDESSATAR B MOHAMED	10,982 *	1980
0663579 F	*SLIMANE EL GARBI	11,424 *	1980
0663598 B	*DJEMAA ENAYOU	23,881 *	1980
0663632 N	*KADRI JEMILA F HATTAB CHEE L	4,593 *	1980
0663703 R	*LAZAR B ATIA	8,473 *	1980
0663759 B	*CHEDLI EL MAJRI B AMARA	6,523 *	1980

 NUMERO LIVRET* NCMS ET PRENCMS DU TITULAIRE* A V O I R* ANNEE DEPOSIT

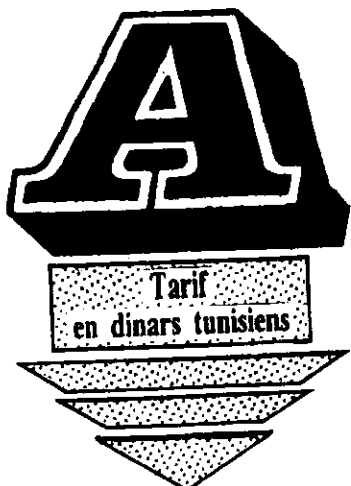
0663782	B	*MCHAMED B AMOR	15,849	1980
0663799	V	*ALLOUCHE FAIZA	6,876	1980
0663868	V	*ABDELMAJID B MCHAMED EL MESTRI	7,463	1980
0663891	V	*AHMED B SALAH FERCHICHI	4,813	1980
0663933	R	*CHAKA ALI B MCHAMED	6,245	1980
0663934	S	*AYED ABDERRACUF	5,994	1980
0664000	N	*BECHIR B MOHAMED EL FITOUFI	19,670	1980
0664102	Z	*GAIB ALI	7,884	1980
0664112	K	*SALAH CHOUGHANE AHMED	21,949	1980
0664126	A	*TRABELSI BECHIR	24,873	1980
0664140	R	*SASSI BAHRI	3,367	1980
0664152	D	*KHEDJJA QUESLATI F FESSEN B FASSIA	8,470	1980
0664232	R	*FAKER B ABDELMAJID FAKHFAKH	4,643	1980
0664243	C	*FATMA EL ADIDI F KADDUR EL ADIDI	14,745	1980
0664251	E	*TAHAR B CRISSI B LAKDER YAYICHI	7,914	1980
0664405	D	*TACOUFI B NASR EL MARZOUKI	5,208	1980
0664443	V	*SALOUA B ALI	15,392	1980
0664656	B	*SOLISSI OMMEZZINE	80,659	1980
0664787	U	*YOUNES MOHD ALI B ABDELHAFID	73,173	1980
0664801	J	*KAMEL B SADCK TRABELSI	12,748	1980
0664901	T	*HARMI TOUNES F AYADI YOUSSEF	223,031	1980
0664902	U	*MALIKA BT MOHD B MAHFOUD	71,331	1980
0664950	W	*NACEUR YOUSSEF	7,606	1980
0664993	T	*MOHSEN SGHER	6,819	1980
0665048	C	*MILCUD B MOHAMED B ALI B FEKI	9,601	1980
0665109	U	*SAIED FTINA V AHMED MACAIZ	4,801	1980
0665151	P	*CHADLIA ZERZRI F ALI FIBANA	3,065	1980
0665189	F	*ABDELLAZIZ B MOHD B BELGACEM SELL	45,321	1980
0665222	S	*TAHAR NAJAR	3,485	1980
0665254	B	*RAFRABI MOHAMED B CHEDLY	3,033	1980
0665282	G	*TISSACUI NOUREDDINE	71,969	1980
0665312	P	*ACHOUR B ROMDHANE AHMED	8,018	1980
0665330	J	*MOHAMED LAHBIB ABCELLAH	5,913	1980
0665385	L	*ADJEBALI FATMA F SADCK ALGOU	4,174	1980
0665455	V	*SCHAI RABIA F YOUSSEF MAHJOUR	19,236	1980
0665458	Y	*ABDELMAJID BETTAIE	59,542	1980
0665507	B	*LARCUSSE B HEDI B JERICA	3,250	1980
0665536	H	*ZINA EL GHAK F ABCELLAH B KHELIFA	11,154	1980
0665541	N	*ABDELLAZIZ GRICUI	3,181	1980
0665556	E	*CHROUD AMOR B MCHAMED	3,508	1980
0665576	B	*MACAME AICHA B HALIMA CHATTI	5,941	1980
0665619	Y	*SCHAI JAMELEDDINE B BEJI	9,255	1980
0665628	H	*HACHBA ET AHMED F LAZAAF ZAGHLOU	42,051	1980
0665634	P	*ABDERRAHMAN SKANDRANI	18,738	1980
0665642	Y	*GANNOUNI NACEUR B FOUICINE	3,900	1980
0665704	R	*HASSEN BOUALI	5,543	1980
0665733	X	*SELLAMI ABDESSALEM	28,102	1980
0665748	N	*HABIB LAZGHAB	15,011	1980
0665775	T	*HADJI MCHAMED	26,632	1980
0665824	W	*BELIADJ MANSOUR B TAHAR	23,550	1980

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Ce titre conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 19 novembre 1997*



Année 1998

BONNEMENT

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

EDITION
ORIGINALE
24,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
33,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
45,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

AUTRES PAYS

EDITION
ORIGINALE
40,000

TRADUCTION
FRANÇAISE
50,000

EDITION ORIGINALE
ET SA TRADUCTION
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue
Farhat Hached, 2058 Radès - Tél. : 434.211 ou l'un des
bureaux de vente ci-après :

- 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - tél. : 329.637
- 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat - tél. : (03) 225.495
- 3000 - Sfax : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda
km 05 - tél. : (04) 236.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par
virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Tunis 10.000.000057068088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
S.T.B. (Mégrine) : 10 106 045 225 2069 788 51
B.I.A.T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300 044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinar + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinar + 1% F.O.D.E.C.